**คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๖๘๒/๒๕๖๙**

**นางสาว ศ โจทก์**

**บริษัท บ จำกัด จำเลย**

**ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔ และมาตรา ๑๐**
**พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ ๒๕๒๒ มาตรา ๓๗, ๔๐ วรรคสอง, ๔๑**

**เรื่อง โจทก์ฟ้องบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่เป็นที่สุด จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ ศาลพิจารณาคดีฝ่ายเดียวพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน และมีคำสั่งยกคำร้องขอเลื่อนคดีของจำเลย เนื่องจากข้ออ้างของจำเลยที่ว่าการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นฟังไม่ขึ้น**

โจทก์ฟ้องว่า พนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมีคำสั่ง ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ ให้จำเลยจ่ายค่าจ้างแก่โจทก์ ๑๙,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยจำเลยชำระค่าจ้างแล้วบางส่วนคงค้างจ่าย ๑๒,๘๐๐ บาท จำเลยทราบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แต่เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามและไม่ได้ฟ้องเพิกถอนคำสั่งภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ขอให้บังคับจำเลยปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน โดยจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าว นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยขาดนัด

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ๑๒,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ต่อมาวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีว่า เนื่องจากจำเลยย้ายจากภูมิลำเนา จำเลยจึงเพิ่งได้รับสำเนาคำฟ้องเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๕ นาฬิกา แต่ในหมายเรียกให้จำเลยต้องไปศาลในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๙ นาฬิกา อันเป็นเหตุสุดวิสัย การที่จำเลยเพิ่งได้รับคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานพร้อมสำเนาคำฟ้อง จำเลยจึงมีสิทธิฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ เมื่อศาลกำหนดนัดให้ไกล่เกลี่ยวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ จึงเป็นประโยชน์แก่ทั้งโจทก์และจำเลย แต่ในวันดังกล่าวกรรมการจำเลยติดนัดไกลเกลี่ยที่ศาลอื่นนัดไว้ก่อนแล้วจึงขอเลื่อนคดีออกไปวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งว่าคดีนี้นัดไกล่เกลี่ยในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ เมื่อถึงวันนัดจำเลยไม่มา ศาลพิจารณาคดีไปฝ่ายเดียวและมีคำพิพากษาในวันเดียวกัน กรณีจึงไม่มีวันนัดที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ ตามที่จำเลยกล่าวอ้างให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลย ตำแหน่งสุดท้ายผู้จัดการเขต ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๙,๘๐๐ บาท วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ โจทก์ขอลาออกจากการเป็นลูกจ้างจำเลย

ให้มีผลในวันดังกล่าว แต่จำเลยค้างจ่ายค่าจ้าง วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ โจทก์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด วันที่๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำเลยจ่ายค่าจ้างบางส่วน ๗,๐๐๐ บาท พนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแล้วมีคำสั่ง เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ ให้จำเลยจ่ายค่าจ้างแก่โจทก์ ๑๙,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยทราบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานดังกล่าวโดยชอบแล้วตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แต่จำเลยเพิกเฉยไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่ง และไม่ได้ฟ้องเพิกถอนคำสั่งภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานดังกล่าวเป็นที่สุดแล้ว จำเลยจึงต้องจ่ายค่าจ้างคงเหลือ ๑๒,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์และอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยว่า ที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีไปฝ่ายเดียวด้วยเหตุจำเลยขาดนัดและมีคำสั่งยกคำร้องขอเลื่อนคดีของจำเลยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยจำเลยอุทธรณ์ว่า เนื่องจากจำเลยเปลี่ยนกรรมการผู้มีอำนาจ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ส่วนที่อยู่เดิมไม่ได้ใช้เป็นสถานประกอบการของจำเลยแล้ว และอยู่ระหว่างจดทะเบียนย้ายสถานประกอบการ เนื่องด้วยจำเลยไม่ได้ใช้สถานที่ดังกล่าวทำงาน จำเลยจึงไม่ได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง จำเลยไม่มีเจตนาขาดนัดและจำเลยอุทธรณ์คำสั่งว่าในคำฟ้องปรากฏคำสั่งศาลและวันนัดไกล่เกลี่ยในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำเลยทราบว่าถูกฟ้องเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๕ นาฬิกา หลังจากกำหนดนัดของศาลแล้ว กรรมการจำเลยจึงโทรศัพท์สอบถามมาที่ศาล และได้นำคำร้องขอเลื่อนคดียื่นต่อศาลอ้างเหตุที่ไม่ได้รับหมาย กรณีเป็นเรื่องการขัดแย้งในเอกสารเกี่ยวกับการระบุวันนัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔ และมาตรา ๑๐ เห็นว่า เจ้าพนักงานศาลนำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไปส่งให้แก่จำเลยโดยการปิดหมาย ณ ที่อยู่จำเลยที่ระบุในคำฟ้องตามข้อมูลจำเลยของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนั้น ที่อยู่ของจำเลยตามคำฟ้องจึงเป็นภูมิสำเนาของจำเลยการส่งหมายเรียกและสำเนาคำร้องให้แก่จำเลยโดยการปิดหมาย ณ ภูมิลำเนาของจำเลยจึงชอบด้วยกฎหมายถือว่าจำเลยได้รับหมายเรียกซึ่งระบุชัดแจ้งแล้วว่าให้มาศาลในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๙ นาฬิกา ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ ๒๕๒๒ มาตรา ๓๗ โดยชอบ การที่จำเลยไม่มาตามกำหนดโดยไม่แจ้งให้ศาลทราบเหตุที่ไม่มา ศาลแรงงานภาค ๒ จึงได้มีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดและพิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีไปฝ่ายเดียว อันเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง โดยชอบแล้ว หากจำเลยจะขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้จำเลยขาดนัดตามมาตรา ๔๑ จำเลยต้องยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่แถลงให้ทราบถึงความจำเป็นที่ไม่อาจมาศาลได้ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ อันเป็นวันที่ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัด เพื่อศาลไต่สวนถึงเหตุแห่งความจำเป็นนั้น แต่ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำเลยกลับยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีโดยระบุในคำร้องว่าคดีมีนัดไกล่เกลี่ยวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ แต่ในวันดังกล่าวกรรมการจำเลยติดนัดไกล่เกลี่ยคดีอื่นจึงขอเลื่อนคดีออกไป เป็นวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ อันเป็นเวลาภายหลังจากศาลแรงงานภาค ๒ มีคำพิพากษาแล้วศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งว่ากรณีไม่มีวันนัดที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ ให้ยกคำร้องนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้วที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีไปฝ่ายเดียวด้วยเหตุจำเลยขาดนัดและมีคำสั่งยกคำร้องขอเลื่อนคดีของจำเลยมานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น กรณีไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ประเด็นอื่นของจำเลยเพราะไม่ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลงไป

พิพากษายืน

**หมายเหตุ** คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้

---

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรม และสัญญา